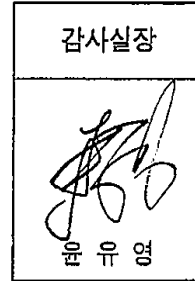


문서번호	한강(기획)-
등 록 일	2025.9. .
보존년한	5년
공개구분	비공개(5)



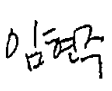
[감시연번 2025-특정감사-15 (2025-44)]

감사결과 처분요구서

- 공사·용역 산출내역서 적정성 점검 -

2025년 9월 15일

2025. 9.

감사차장	부 장
 임 현 주	 안 준 연

한강수력본부 기획감사부

목 차

I . 감사실시 개요	1
1. 감사배경 및 목적	1
2. 감사대상 및 중점	1
3. 감사기간 및 인원	1
II . 감사결과 처분요구와 통보	2
1. 처분요구 및 통보 사항 일람표	2
2. 처분요구 및 통보 사항 명세	2

I . 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

한강수력본부 기획감사부는 공사·용역 계약체결 후 계약상대자가 제출하는 산출내역서는 계약금액의 조정 및 기성부분에 대한 대가의 지급시 적용할 기준으로 계약문서의 효력을 가지므로, 산출내역서에 대한 전반적인 실태 점검을 통해 잘못 시행된 업무의 원인과 책임소재를 규명하고, 적정한 업무처리가 이루어지도록 개선방안을 제시하고자 하였다.

2. 감사대상 및 중점

이번 감사는 2023. 8. 1.~2025. 7. 31.까지 2년간 한강수력본부 직할 및 예하사업소에서 수행한 공사·용역계약 134건을 대상으로 산출내역서 관리실태에 대해 점검하였으며, 특히 산출내역서 제출 및 검토 절차의 적정성, 설계서 대비 산출내역서 비목, 물량 산정 적정성, 입찰공고문 법정경비 등 축소 및 조정여부 등에 중점을 두고 실시하였다.

3. 감사기간 및 인원

한강수력본부 기획감사부는 2025. 8. 18.부터 같은 해 8. 29.까지 10일간 감사 인원 3명을 투입하여 실지감사를 시행하였고 감사결과 확인된 위법 부당사항과 관련하여 해당 부서의 의견 등을 수렴한 후 내부 검토절차를 거쳐 같은해 9. 19. 감사결과를 최종 확정하였다.

II. 감사결과 처분요구와 통보

1. 처분요구 및 통보 사항 일람표

(단위: 명, 천 원)

일련 번호	관계부서	구분	처분요구 등 종류	제 목	금액 (인원)
1	총무부 환경관리부 수자원관리부 정비사업부 발전운영부 토건부 팔당수력 화천수력 청평수력 철보수력 괴산수력	특정	통보	산출내역서 등록시스템 등록(지연/누락) 미흡	
2	총무부 설비기술부 정비사업부 토건부 화천수력 의암수력 팔당수력 청평수력 철보수력 괴산수력	특정	통보2	산출내역서 제출방법 미흡	-
3	총무부 환경관리부 정비사업부 설비기술부 토건부 팔당수력 청평수력	특정	개선 · 통보	입찰공고문에 고지된 법정경비 등 과소 계상	-
4	청평수력 화천수력 의암수력 팔당수력 정비사업부	특정	시정 · 통보	산재보험료(신고업종 상이) 부당이득분 조치 필요	3,380
5	총무부 설비기술부	특정	통보	입찰공고시 물량내역서에 품목과 비목 작성 미흡	-

2. 처분요구 및 통보 사항 명세 : 별첨

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 산출내역서 등록시스템 등록(지연/누락) 미흡

관 련 부 서 한강수력본부

조 치 부 서 한강수력본부

내 용

1. 업무 개요

한강수력본부 각 부서 및 예하사업소는 공사, 용역에 대하여 설계·감독 업무 등을 담당하고 있으며, 특히 계약상대자가 작성하여 제출하는 산출내역서의 적정성 검토 후 산출내역서 등록 시스템에 등록·관리하는 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

사규 「계약규정시행세칙」 제194조(내역서 제출) 및 「용역계약일반조건」 제5조(내역서 제출)에 따르면, 공사 및 용역의 계약상대자는 낙찰금액에 맞는 산출내역서를 작성하여 주관부서 또는 시공부서로 제출하여 “내역서 검토필” 날인을 받아 착공신고서 제출시까지 제출하여야 한다.

또한 본사 조달처 공문[문서번호 조달(계)-3878, 공사계약 관련 시스템 개선사항 알림(2021. 11. 30.)]에 따르면 산출내역서 등록 시스템(이하 “등록 시스템”)을 공사계약에 확대 적용하여 계약체결 후 착수신고서 제출 시까지 공사 주관부서는 산출내역서를 등록 시스템에 등록하도록 하고 있고, 계약 이행 중 산출내역서를 변경할 경우 등록 시스템에 변경된 산출내역서를 등록하도록 하고 있다.

더구나 2023년도 고리원자력본부 종합감사결과 처분요구[감사(종일)-399, 2023. 5. 8.]에 따르면, 공사감독자가 산출내역서 검토·보완 등을 위한 계약업무 절차 이행에 따른 현실적인 여건을 고려하여, 착공 이후 14일 이내에 산출내역서를 등록 시스템에 등록할 수 있도록 관련 규정(표준구매-9230, 구매관리)을 개정하였다.

3. 감사결과 확인된 문제

그러나 아래 [표 1]과 같이 계약체결 후 산출내역서가 등록 시스템에 등록되지 않은 사례 12건(최초 계약 시 5건, 변경 계약 시 7건)과 등록 시스템에 지연 등록된 사례 21건(최초 계약 시 21건)을 확인하였다.

[표 1] 산출내역서 등록 시스템 등록(지연/누락) 미흡 현황

순 번	계약번호	계약명	산출내역서 등록여부		담당부서 예하사업소
			최초 계약시	변경 계약시	
1	I24S002000	2024년 한강수력본부 소방시설 위탁점검 정비용역	지연	N/A	총무부
2	I24S021000	도암호 유역 및 남대천 수생태 구조분석 연구용역	지연	N/A	환경관리부
3	I24S028000	도암호 수환경모니터링 및 탁수거동 연구용역	지연	N/A	환경관리부
4	I24S032000	2024년도 한강수력 개인하수처리시설 위탁관리 용역	지연	N/A	환경관리부
5	I24S059000	발전용댐 수문량 및 설계량 재산정 용역(수자원부분)	지연	N/A	수자원관리부
6	I24S003000	춘천수력 2호기 A급 O/H 산업안전감시단 용역	적정	누락	정비사업부
7	I24S050000	'24~'25 수력발전소 A급 계획예방정비공사	적정	누락	정비사업부
8	I25S002000	2025~2026년도 발전용댐 유역 수문조사 용역	지연	N/A	발전운영부
9	I25S004000	모바일 수자원통합운영시스템(WIOS) 어플리케이션 개발	지연	N/A	발전운영부
10	I25S007000	2025~2026년도 수자원통합운영시스템(WIOS) 유지관리 용역	지연	N/A	발전운영부
11	I23S027000	팔당댐 종합 보수·보강공사 건설사업관리 용역	지연	누락	토건부
12	I24S029000	2024년도 의암댐 정밀안전점검 용역	지연	적정	토건부
13	I24S015000	칠보수력 경비실 신축 설계용역	지연	N/A	토건부
14	I24S041000	발전용댐 다목적 활용을 위한 수문량 및 설계량 재산정 용역	지연	N/A	토건부

15	I24S048000	청평댐 권양탑 보호시설 설치공사	적정	누락	토건부
16	I24S052000	청평댐 양압력 관측공 시추용역	지연	적정	토건부
17	I24S064000	화천배수펌프장 정밀안전진단 용역	지연	적정	토건부
18	I24S065000	화천배수펌프장 지반조사용역	지연	적정	토건부
19	I23S035000	2023년도 팔당수력 제1호기 비파괴검사 용역	지연	N/A	팔당수력
20	I23S030000	팔당수력 제1호기 Initial 및 A급 O/H 산업안전감시단 용역	적정	누락	팔당수력
21	I24S045000	팔당수력 제 4호기 Initial A급 O/H 산업안전감시단 용역	지연	누락	팔당수력
22	I24S027000	2024년도 팔당수력 취수구 부유쓰레기 이송 및 처리용역	지연	N/A	팔당수력
23	I25S022000	팔당수력 사육 1층 휴게실 조성공사	누락	N/A	팔당수력
24	I25S025000	2025년도 팔당수력 취수구 부유쓰레기 이송 및 처리용역	누락	N/A	팔당수력
25	I23S037000	화천수력 2호기 A급 O/H 산업안전감시단 용역	누락	N/A	화천수력
26	I24S024000	화천발전소 구 한기공사무실 철거공사 폐기물 처리용역	적정	누락	화천수력
27	I23S053000	화천수력 2호기 A급 계획예방정비 비파괴검사 용역	지연	N/A	화천수력
28	I25S010000	화천3호기 현대화사업시설공사 산업안전지원단용역	누락	N/A	화천수력
29	I24S034000	급속 여과기 설비 및 노후 배관 철거 공사	지연	N/A	청평수력
30	I24S061000	괴산댐 일류수문 도장공사	지연	N/A	괴산수력
31	I25S020000	칠보수력 선택취수문 보수공사 산업안전지원단 운영 용역	누락	N/A	칠보수력

관계부서 의견 산출내역서를 등록 시스템에 등록 누락 했거나 지연한 것을 인정하면서 앞으로 관련 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 한강수력본부장은

「계약규정시행세칙」 제194조 등 관련 규정을 위반하여 산출내역서를 등록시스템에 등록 지연·누락한 관련 부서 직원을 대상으로 관련 법령 및 업무처리 기준에 대하여 교육하는 등 유사사례가 재발되지 않도록 방안을 강구하시기 바랍니다.

(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 산출내역서 제출방법 미흡

관 련 부 서 한강수력본부

조 치 부 서 한강수력본부

내 용

1. 업무 개요

한강수력본부 각 부서 및 예하사업소는 공사, 용역에 대하여 설계·감독 업무 등을 담당하고 있으며 계약문서의 일부인 산출내역서의 적정성 검토 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

사규 「계약규정시행세칙」 제194조(내역서 제출) 및 「용역계약일반조건」 제5조(내역서 제출)에 따르면, 공사 및 용역의 계약상대자는 낙찰금액에 맞는 산출내역서를 작성하여 주관부서 또는 시공부서로 제출하여 “내역서 검토필” 날인을 받아 착공신고서 제출 시까지 제출하여야 하며,

입찰공고시 입찰관련 서류 중 「공사입찰참가신청 및 입찰유의서」 제11조(산출내역서의 제출) 제3항에 따르면, 계약상대자가 작성하여 제출하는 산출내역서는 모든 면에 인감으로 간인하거나, 모든 면의 하단에 약식서명 또는 천공하여야 한다고 안내하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

그러나 아래 [표 2]와 같이 공사·용역 주관부서의 “내역서 검토필” 날인이 누락된 사례 41건을 확인하였고, 공사의 경우 계약상대자가 산출내역서의 모든 면에 인감으로 간인하거나, 모든 면의 하단에 약식서명 또는 천공 없이 산출내역서를 제출한 사례 9건을 확인하였다.

[표 2] 산출내역서 제출방법 미흡 현황

순번	계약번호	계약명	지적내용		담당부서 예하사업소
			내역서 검토필 여부	인감 간인 혹은 약식서명 여부	
1	I25S001000	2025년 한강수력본부 소방시설 위탁점검 정비용역	누락	N/A	총무부
2	I23S042000	한강수력본부 주변압기 정밀점검공사	누락	적정	설비기술부
3	I23S046000	한강수력본부 전지형 에너지저장장치 설치(전기)공사	누락	적정	설비기술부
4	I23S040000	칠보수력 선택취수문 보수공사	적정	누락	설비기술부
5	I24S073000	의암수력 #1, 2 DCS 정밀점검 용역	누락	N/A	설비기술부
6	I25S014000	한강수력본부 주변압기 정밀점검공사	적정	누락	설비기술부
7	I24S076000	화천수력 3호기 현대화사업 시설공사	누락	누락	정비사업부
8	I23S033000	보성강 소수력 수차발전기 및 부대설비 설계·제작·설치 공사	누락	누락	정비사업부
9	I24S015000	칠보수력 경비실 신축 설계용역	누락	N/A	토건부
10	I24S026000	화천수력 산악소화전 펌프 수조실 신축공사	누락	누락	토건부
11	I24S053000	모델 수차 펌프 성능시험센터 외벽 도장공사	누락	적정	토건부
12	I24S069000	보성강수력 댐사택 철거공사 폐기물처리용역	누락	N/A	토건부
13	I25S017000	보성강수력 사옥 신축 변경설계 용역	누락	N/A	토건부
14	I24S038000	청평수력 좌안 호안 보수 기본 및 실시설계용역	누락	N/A	토건부
15	I24S041000	발전용댐 다목적 활용을 위한 수문량 및 설계량 재산정 용역	누락	N/A	토건부
16	I24S048000	청평댐 권양탑 보호시설 설치공사	누락	적정	토건부
17	I24S052000	청평댐 양압력 관측공 시추용역	누락	N/A	토건부

18	I24S054000	청평댐 권양탑 보호시설 설치공사 산업안전감시단용역	누락	N/A	토건부
19	I24S064000	화천배수펌프장 정밀안전진단 용역	누락	N/A	토건부
20	I24S065000	화천배수펌프장 지반조사용역	누락	N/A	토건부
21	I25S008000	2025년도 한강수력본부 사육 및 사택 시설물 경상보수공사	누락	적정	토건부
22	I25S009000	칠보수력 경비실 신축공사	누락	적정	토건부
23	I23S037000	화천수력 2호기 A급 O/H 산업안전감시단 용역	누락	N/A	화천수력
24	I23S053000	화천수력 2호기 A급 계획예방정비 비파괴검사 용역	누락	N/A	화천수력
25	I24S016000	화천수력 제4호기 하자점검 Initial O/H 산업안전감시단 용역	누락	N/A	화천수력
26	I25S010000	화천3호기 현대화사업시설공사 산업안전지원단용역	누락	N/A	화천수력
27	I24S011000	화천수력 4호기 하자점검 Initial 계획예방정비공사	누락	누락	화천수력
28	I24S043000	의암수력 1호기 A급 계획예방정비공사 비파괴검사 용역	누락	N/A	의암수력
29	I24S071000	2024년도 의암수력 조경관리 용역	누락	N/A	의암수력
30	I23S035000	2023년도 팔당수력 제1호기 비파괴검사 용역	누락	N/A	팔당수력
31	I23S030000	팔당수력 제1호기 Initial 및 A급 O/H 산업안전감시단 용역	누락	N/A	팔당수력
32	I24S027000	2024년도 팔당수력 취수구 부유쓰레기 이송 및 처리용역	누락	N/A	팔당수력
33	I24S045000	팔당수력 제 4호기 Initial A급 O/H 산업안전감시단 용역	누락	N/A	팔당수력
34	I25S025000	2025년도 팔당수력 취수구 부유쓰레기 이송 및 처리용역	누락	N/A	팔당수력
35	I25S022000	팔당수력 사육 1층 휴게실 조성공사	누락	누락	팔당수력
36	I23S034000	청평수력 제1호기 A급 O/H 산업안전감시단 용역	누락	N/A	청평수력
37	I23S036000	청평수력 1호기 A급 O/H 비파괴검사 용역	누락	N/A	청평수력
38	I24S034000	급속 여과기 설비 및 노후 배관 철거 공사	누락	누락	청평수력
39	I24S047000	4호기 Runner Blade 분배변 반출수리공사	누락	누락	청평수력
40	I25S018000	4호기 Runner Blade 분배변 공장반출 수리공사	누락	누락	청평수력
41	I25S020000	칠보수력 선택취수문 보수공사 산업안전지원단 운영 용역	누락	N/A	칠보수력
42	I25S028000	괴산댐 점검터널 수압실린더식 권양기 설치 공사	누락	적정	괴산수력
43	I24S061000	괴산댐 일류수문 도장공사	누락	누락	괴산수력

관계부서 의견 공사·용역 산출내역서에 “내역서 검토필” 날인을 누락하였거나
공사 산출내역서의 모든 면에 인감으로 간인하거나, 모든 면의 하단에 약식서명

또는 천공이 누락 되었음에도, 수정 요구 없이 DREAMS 시스템에 등록한 것을 인정하면서 앞으로 관련 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 한강수력본부장은

① 「계약규정시행세칙」 제194조 등 관련 규정을 위반하여 산출내역서에 “내역서 검토필” 날인을 누락하거나 산출내역서 모든 면의 인감 간인 여부 등에 대한 검토를 미흡하게 수행한 관련 부서 직원을 대상으로 관련 법령 및 업무처리 기준에 대하여 교육하는 등 유사사례가 재발되지 않도록 방안을 강구하시기 바랍니다.

(통보1)

② 총무부는 공사·용역 주관부서에서 위 사항이 재발하지 않도록 개선할 수 있는 방안을 강구하여 주시기 바랍니다.(통보2)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

개선요구 및 통보

제 목 입찰공고문에 고지된 법정경비 등 과소계상

관 련 부 서 한강수력본부

조 치 부 서 한강수력본부

내 용

1. 업무 개요

한강수력본부 각 부서 및 예하사업소는 공사, 용역에 대하여 설계·감독 업무 등을 담당하고 있으며, 계약상대자가 제출한 산출내역서 검토 시 입찰공고문에 명시된 해당 금액이 조정 없이 반영되었는지 검토하는 업무를 수행하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

기획재정부 「계약예규」 정부입찰·계약 집행기준 제93조(입찰공고시 안내 등) 및 사규 「계약규정시행세칙」 제203조에 따르면, 산출내역서의 국민건강보험료, 국민연금보험료, 노인장기요양보험료, 퇴직공제부금비 등은 입찰공고 시 고지된 금액을 조정 없이 반영하도록 되어 있다.

이에 따라 우리 회사에서 발주하는 모든 공사와 일부 공사가 포함되어 건강보험료 등을 설계하는 용역의 입찰공고문에 입찰참가자는 입찰금액을 산정할 때 예정가격 작성 시 산출된 금액을 표기하고 이를 조정 없이 반영하여야 한다고 고지하고 있다.

따라서 해당 공사·용역의 주관부서 또는 시공부서 감독자는 계약상대자가

제출한 산출내역서 검토 시 입찰공고문에 명시된 해당 금액이 조정 없이 반영되었는지 확인하여야 하고, 입찰공고 시 고지된 금액과 다르게 작성·제출하였을 경우 계약상대자에게 수정 요구 후 산출내역서에 “내역서 검토필”을 날인해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그러나 아래 [표 3]과 같이 입찰공고문에서 조정 없이 반영토록 고지한 경비를 낙찰자가 임의로 과소 계상한 사례 16건을 확인하였다. 또한 입찰공고문에 조정 없이 반영토록 고지하는 경비 비목 중 사규 「계약규정시행세칙」 제203조에 명시되지 않은 비목(근로자재해보험, 엔지니어링손해보험 등)은 계약담당자별 명시하는 비목이 상이함을 확인하였다.

[표 3] 입찰공고문에 고지된 경비 과소 계상 현황

순 번	계약번호	계약명	비목명	법정경비 등 금액(원)			담당부서 예하사업소
				입찰공고	산출내역	비고	
1	I24S002000	2024년 한강수력본부 소방시설 위탁점검 정비용역	산업안전보건 관리비	186,324	165,368	과소 계상	총무부
			엔지니어링 손해배상보험	166,673	147,926		
2	I24S032000	2024년도 한강수력 개인하수처리시설 위탁관리 용역	엔지니어링 손해배상보험	1,660,000	1,458,000	과소 계상	환경관리부
3	I23S033000	보성강 소수력 수차발전기 및 부대설비 설계·제작·설치 공사	근로자재해 보장보험	133,088	0	과소 계상	정비사업부
4	I24S005000	춘천수력 2호기 A급 O/H 비파괴검사 용역	신재보험료	1,256,90	1,102,314	과소 계상	정비사업부
			고용보험료	343,100	300,902		
			산업안전보건 관리비	676,456	599,163		
			엔지니어링 손해배상보험	266,551	233,000		
5	I25S006000	춘천수력 1호기 A급 O/H 비파괴검사 용역	엔지니어링 손해배상보험	304,129	267,000	과소 계상	정비사업부

6	I24S018000	수력발전소 전기설비 시험진단 용역	엔지니어링 손해배상보험	336,165	298,000	과소 계상	설비기술부
7	I23S029000	2023년도 춘천·팔당 도암 댐 정밀안전점검 용역	근로자재해 보장보험	60,993	53,066	과소 계상	토건부
8	I24S029000	2024년도 의암댐 정밀안전점검 용역	근로자재해 보장보험	13,624	12,877	과소 계상	토건부
9	I24S042000	2024-25년도 청평·과산 보성강 댐 정밀안전점검 용역	근로자재해 보장보험	300,450	259,890	과소 계상	토건부
10	I23S038000	춘천댐 댐미루 및 정수지 보수 보강공사 실시설계 용역	엔지니어링 손해배상보험료	727,950	632,237	과소 계상	토건부
11	I24S065000	화천배수펌프장 지반조사용역	엔지니어링 손해배상보험	137,154	121,961	과소 계상	토건부
12	I23S048000	과산수력 출입 경비실 신축 설계용역	엔지니어링 손해배상보험	298,000	151,000	과소 계상	토건부
13	I25S023000	화천수력 경비실 신축 설계용역	엔지니어링 손해배상보험	559,000	191,724	과소 계상	토건부
14	I23S035000	2023년도 팔당수력 제1호기 비파괴검사 용역	엔지니어링 손해배상보험료	100,000	90,000	과소 계상	팔당수력
15	I24S051000	2024년도 팔당수력 4호기 A급 O/H공사 비파괴검사 용역	국민건강 국민연금 노인장기요양 산재보험 고용보험 산업안전보건 엔지니어링 손해배상보험	455,468 578,168 58,983 515,027 146,117 245,965 115,000	403,748 512,515 52,285 456,544 129,525 218,704 100,000	과소 계상	팔당수력
16	I23S036000	청평수력 1호기 A급 O/H 비파괴검사 용역	엔지니어링 손해배상보험료	280,000	279,000	과소 계상	청평수력

관계부서 의견 입찰공고 시 고지된 법정 금액과 다르게 산출내역서가 작성
제출되었음에도 수정 요구 없이 검토를 미흡하게 수행한 것을 인정하면서 앞으로
관련 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 한강수력본부장은

- ① 「계약예규」 정부입찰·계약 집행기준 제93조 등 관련 규정을 위반하여 입찰 공고문에 고지된 법정경비 등이 부적정하게 반영되었음에도 산출내역서 검토를 미흡하게 수행한 관련 부서 직원을 대상으로 관련 법령 및 업무처리 기준에 대하여 교육하는 등 유사사례가 재발되지 않도록 방안을 강구하시기 바랍니다.(통보)
- ② 총무부는 공사·용역 계약별 입찰공고문 표준안을 마련하고 직할 및 예하사업소에 배부하여 입찰공고문 내 조정 없이 반영해야 하는 경비 항목이 누락(추가)되는 일이 없도록 방안을 강구하시기 바랍니다.(개선)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시정요구 및 통보

제 목 산재보험료(신고업종 상이) 부당 이득분 조치 필요

관 련 부 서 한강수력본부

조 치 부 서 한강수력본부

내 용

1. 업무 개요

한강수력본부 각 부서 및 예하사업소는 공사, 용역에 대하여 설계·감독 업무 등을 담당하고 있으며 대가지급 시 해당 계약에 대한 사회보험료 등의 납부 적정성을 확인하는 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

계약예규 「공사계약일반조건」 제47조의2와 계약예규 「정부입찰·계약기준」 제91조부터 제94조에 따르면 공사·용역 계약에서 보험료(건강, 연금, 노인장기요양)는 기성대거나 준공대가 지급 시 발주기관이 산정한 대로 산출내역서에 반영한 보험료와 실제 납입한 보험료의 차액을 사후정산토록 명기되어 있으나,

산재보험료의 경우 관련 법령에 사후정산토록 규정하고 있지 않고 당초 사후 정산 조건으로 계약하는 사례도 없어, 현재 해당 보험료의 완납 또는 납부여부에 따라 정산하지 않고, 담당자가 준공정산 시 해당보험료의 가입여부와 완납증명만을 확인 후 계약금액의 변경 없이 지급하고 있다.

그러나 법정 의무가입 대상인 산재보험료의 경우 정산 시 전제조건은 우리

회사가 설계한 것과 동일한 사업종류로 신고되고 계약금액(산출내역) 기준으로 납부된 경우에 성립되는바,

만일 설계서와 산출내역서의 산재보험료율이 동일하게 산정되었고 대가도 지급되었으나, 계약상대자가 근로복지공단에 신고(사업개시 ~ 현재까지)한 사업종류(예: 기계기구제조업)가 산출내역과 다르게 신고되었으며, 실제 근로복지공단에 신고된 사업종류로 산재보험료를 납부하여 차액이 발생되었다면 이에 대한 차액분만큼은 계약상대자가 부당이득을 취한 것으로 볼 수 있으며, 이에 대한 권리는 우리 회사에 있다.

□ 기성금 지급시 산재보험료 차액분 공제 지급 여부 검토 결과(고리, 월성 법률 자문자료 발췌)¹⁾

- 민법 제741조에서는 ‘법률상 원인 없이 타인의 재산 또는 노무로 인하여 이익을 얻고 이로 인하여 타인에게 손해를 가한 자는 그 이익을 반환하여야 한다’고 규정하여 법률상 원인 없는 이득을 청구할 수 있도록 규정하고 있음. 계약상대업체의 주된 사업이 기계기구제조업임에도 불구하고 한수원으로부터 건설업의 산재보험요율을 적용한 산출내역서에 따라 계약금액을 지급 받음으로서 차액만큼의 부당한 이득을 얻었다면, 그로 인한 손해는 한수원이 입은 것이므로 한수원이 계약상대업체에 대하여 부당이득을 청구할 수 있을 것으로 보임

따라서 공사·용역 감독부서에서는 산재보험료 가입여부 뿐만 아니라, 계약 체결 후 계약상대자의 신고 사업종류가 산출내역서에 산정된 요율에 따라 적합하게 신고 되었는지도 확인하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그러나 아래 [표 4]와 같이 근로복지공단에 신고 또는 납부한 산재보험료 자료를 확인한 결과 계약상대자는 발주자가 설계 시 적용한 산재보험의 업종

1) 법률자문(법무법인 해명) [고리본부]산재보험료 환급 관련 검토(2017.5.15., 2018.1.22.)

법률자문(법무실) : [월성본부]산재보험료 회수 가능성 관련 검토 의견, 법무실(2018.1.28.)

(예: 건설업, 3.7%)을 계약체결 시 계약금액(산출내역서)에 그대로 반영하였으며, 이후 기성대가도 같은 요율로 청구 및 지급받았음에도 불구하고 실제 관할 공단에는 지급받은 금액이 아닌 당초 계약상대자가 신고한 사업종류의 보험료율로 아래와 같이 납부하여 차액만큼 부당이득이 발생한 것으로 확인된바, 법률상 원인 없이 취득한 금부로 보아 회수방안을 강구 할 필요가 있다.

[표 4] 산출내역 대비 신고 납부한 산재보험료를 적용 현황

순번	계약번호	계약명	항목	산재보험료		담당부서 (담당자)
				율(사업종류)	금액(원)	
1	I23S036000	청평수력 1호기 A급 계획예방정비 비파괴검사	설계서① 산출내역서② 준공지급③ 신고사업④ 차액(③-④)	3.7(건설업) 3.7(건설업) 3.7(건설업) 0.66%(기타과학 기술서비스업) -	1,163,710 1,163,711 695,293 124,025 571,268	청평수력 (김진석)
2	I23S053000	화천수력 2호기 A급 계획예방정비 비파괴검사 용역	설계서① 산출내역서② 준공지급③ 신고사업④ 차액(③-④)	3.7(건설업) 3.7(건설업) 3.7(건설업) 0.66%(기타과학 기술서비스업) -	599,639 587,881 587,881 104,865 483,016	화천수력 (양진태)
3	I24S043000	의암수력 1호기 A급 계획예방정비공사 비파괴검사 용역	설계서① 산출내역서② 준공지급③ 신고사업④ 차액(③-④)	3.56(건설업) 3.83(건설업) 3.83(건설업) 0.66%(기타과학 기술서비스업) -	1,005,541 1,005,541 1,005,541 173,297 832,244	의암수력 (김태완)
4	I24S051000	2024년도 팔당수력 4호기 A급 O/H공사 비파괴검사 용역	설계서① 산출내역서② 준공지급③ 신고사업④ 차액(③-④)	3.56(건설업) 3.56(건설업) 3.56(건설업) 0.66%(기타과학 기술서비스업) -	515,027 456,544 456,544 84,640 371,904	팔당수력 (이수원)

5	I25S006000	춘천수력 1호기 A급 O/H 비파괴검사 용역	설계서①	3.56(건설업)	1,377,317	정비사업부 (조상현)
			산출내역서②	3.56(건설업)	1,377,317	
			준공지급③	3.56(건설업)	1,377,317	
			신고사업④	0.66%(기타과학 기술서비스업)	255,345	
			차액(③-④)		1,121,972	

관계부서 의견 산재보험료의 경우 기성, 준공 시 해당보험료의 가입여부와 완납증명만을 확인 후 대가를 지급하였으나, 산출내역서와 다르게 신고된 사업종류로 산재보험료를 납부하여 계약상대자에게 부당이득이 발생한 것을 인정하면서 앞으로 관련 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 **한강수력본부장은**

- ① 계약상대자가 산출내역서상의 보험료율로 대가를 지급받고 이와 다르게 신고한 사업종류의 산재보험료율을 기준으로 관할 공단에 납부하여 차액만큼 부당이득을 취한 상기 [표 4]의 공사 5건에 대하여 회수방안을 강구하시기 바랍니다.(시정)
- ② 공사·용역 대가지급 시 산출내역서와 다르게 신고된 사업종류로 산재보험료를 납부하여 계약상대자에게 부당이득이 발생하지 않도록 관련 부서 직원을 대상으로 관련 법령 및 업무처리 기준에 대하여 교육하는 등 유사사례가 재발되지 않도록 방안을 강구하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 입찰공고시 물량내역서에 품목과 비목 작성 미흡

관 련 부 서 한강수력본부

조 치 부 서 한강수력본부

내 용

1. 업무 개요

한강수력본부 총무부는 공사, 용역계약 등 계약관련 업무를 담당하고 있으며 공사 계약 입찰시 입찰자에게 품목과 비목이 포함된 물량내역서를 교부하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

사규 「계약규정시행세칙」 제29조(공사의 입찰), 「공사계약일반조건」제2조(정의)에 따르면 계약담당자는 공사를 입찰에 부치려 할 때에는 입찰관련서류를 작성해야 하며, 입찰에 참가하려는 자에게 열람하게 하고 교부 해야 한다.

또한 추정가격이 1억원 이상 100억원 미만인 공사의 경우에는 낙찰자에게 제1항의 입찰관련서류 중 설계서, 물량내역서 및 동 물량에 대한 단가의 산출을 위하여 필요한 세부 설명서를 교부 해야 한다.

본사 조달처 공문[문서번호 조달(계)-601, 공사입찰 추진 시 물량내역서 교부 관련 유의사항 알림(2021. 2. 24.)]에 따르면 공사계약 요청부서는 물량내역서(공내역서)를 첨부하여 계약을 요청하고 계약담당부서는 입찰공고 시 물량내역서를 첨부하여 계약을 이행하도록 강조하였다.

물량내역서는 품목(산출내역서 상 세부 개별단위 단가가 적용된 세부 규격의 목록)과 비목(재료비, 노무비, 경비, 이윤 등의 세부 항목)을 모두 포함하여 제공함으로써 공(기성) 대가의 기준이 되는 산출내역서에 오류가 발생하지 않도록 해야한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그러나 아래 [표 5]와 같이 3건의 공사가 입찰공고시 물량내역서를 첨부하면서 품목 또는 비목만 포함한 물량내역서를 교부하였음을 확인하였다.

[표 5] 물량내역서에 품목과 비목 작성 미흡

순번	공고번호	입찰공고명	물량내역서		담당부서
			품목	비목	
1	I23S042000	한강수력본부 주변압기 정밀점검공사	○	X	설비기술부 총무부
2	I23S040000	칠보수력 선택취수문 보수공사	○	X	설비기술부 총무부
3	I24S012000	괴산수력발전소 점검터널 설비 개선공사	X	○	설비기술부 총무부

관계부서 의견 입찰공고시 공사계약 입찰자에 교부하는 물량내역서에 대한 검토가 미흡하게 수행한 것을 인정하면서 앞으로 관련 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 한강수력본부장은

사규 「계약규정시행세칙」 제29조(공사의 입찰) 등 관련규정을 위반하여 물량내역서 작성을 미흡하게 수행한 관련 부서 직원을 대상으로 관련 법령 및 업무처리 기준에 대하여 교육하는 등 유사사례가 재발되지 않도록 방안을 강구하시기 바랍니다.
(통보). 끝.